BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

PM-SP · SOLDADO PM 2ª CLASSE

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - TÍTULO II: DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES (PODER EXECUTIVO E JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO)

CONCURSO

Soldado PM-SP (Polícia Militar do Estado de São Paulo)

DISCIPLINA

Noções de Administração Pública

BANCA

VUNESP

17	7	26	20
seções	quadros	dispositivos de lei	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3

2 BASE LEGAL 4

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 5

5 LEI SECA COMENTADA 11

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ) 13

7 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 14

8 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE POLICIAL 15

9 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 16

10 PEGADINHAS CLÁSSICAS 16

11 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 17

12 RESUMO DA VÉSPERA 20

Estudo completo do assunto — material integrado 21

Mapa mental do assunto 21

Lei seca do assunto — texto oficial 22

Bateria de questões resolvidas 26

Revisão rápida — perguntas e respostas 31

Vídeos complementares 31

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

A **Constituição do Estado de São Paulo (CE-SP)**, promulgada em **5 de outubro de 1989**, organiza o Estado dentro dos limites da Constituição Federal. O seu **Título II** trata da **organização dos Poderes**: Legislativo (Capítulo II), Executivo (Capítulo III) e Judiciário (Capítulo IV). O edital pede dois recortes:

- o **Capítulo III, Do Poder Executivo** (arts. 37 a 53 e seguintes, com foco no Governador, no Vice-Governador e nos Secretários de Estado);
- dentro do Capítulo IV, a **Seção V, Da Justiça Militar do Estado** (arts. 79-A a 82).

Para o candidato a soldado da PM, os dois recortes se conectam. O **Governador** é a autoridade a quem a Polícia Militar se subordina, e a **Justiça Militar estadual** é a que julga os policiais militares nos crimes militares. Conhecer esses dois blocos é conhecer a cadeia de comando política e o sistema de justiça próprio da corporação.

A banca costuma cobrar **números e nomes** do texto literal: quantos anos de mandato, quem substitui o Governador, quem o julga, de quantos juízes se compõe o Tribunal de Justiça Militar, quem julga sozinho e quem julga em Conselho. Além disso, o texto da Constituição Paulista traz várias redações antigas, declaradas inconstitucionais ou alteradas por emendas. Por isso, **estude sempre a versão vigente**.

> **BIZU**
>
> Se a questão copia uma regra clássica do Presidente da República para o Governador (mandato de quatro anos, uma reeleição, Vice que substitui e sucede), é provável que esteja certa, por **simetria**. Desconfie apenas dos **prazos e dos números exatos**.

Objetivos de aprendizagem

Ao final desta apostila, você deverá ser capaz de:

- explicar a separação de Poderes no Estado de São Paulo e a relação da Constituição Estadual com a Constituição Federal;
- descrever o mandato, a posse, a substituição e a sucessão do Governador e do Vice-Governador (arts. 37 a 46);
- enumerar as principais atribuições privativas do Governador (art. 47) e o papel dos Secretários de Estado;
- identificar o foro do Governador nas infrações penais comuns e o que foi afastado pelo STF nos crimes de responsabilidade;
- descrever a organização e a competência da Justiça Militar do Estado (arts. 79-A a 82);
- aplicar o texto da Constituição Paulista a situações envolvendo a Polícia Militar.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

A base do assunto é o **texto vigente da Constituição do Estado de São Paulo**, tal como compilado pela Assembleia Legislativa (ALESP), com as notas de emendas e de decisões do STF. Os dispositivos centrais são:

Bloco	Dispositivos	Tema
Executivo: Governador e Vice	CE-SP, arts. 37 a 46	Mandato, eleição, posse, substituição, sucessão, licença, residência, declaração de bens
Executivo: atribuições	CE-SP, art. 47	Competência privativa do Governador
Executivo: responsabilidade	CE-SP, arts. 49 e seguintes	Foro nas infrações penais comuns
Executivo: Secretários de Estado	CE-SP, arts. 51 a 53	Requisitos, responsabilidade, declaração de bens
Justiça Militar	CE-SP, arts. 79-A a 82	Estrutura, competência, composição do Tribunal
Normas federais correlatas	CF, arts. 14, 28, 42, 105 e 125	Idade mínima, eleição, patentes, foro, Justiça Militar estadual

Os artigos 37 e 79-A a 82 sofreram alterações da **Emenda Constitucional estadual nº 21/2006**, e o art. 47, inciso III, recebeu nova redação pela **Emenda nº 24/2008**. Isso é importante porque a prova cobra a redação atual.

ATENÇÃO

A Constituição Paulista é **norma estadual** e deve obedecer à Constituição Federal. Quando uma regra paulista contraria a Constituição Federal, ela pode ser declarada inconstitucional pelo STF. A própria publicação oficial da Assembleia registra, em notas, os dispositivos afetados. Por isso, nunca estude o texto antigo isolado.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Autonomia do Estado-membro e princípio da simetria

Os Estados-membros são **autônomos**: elegem seus governantes, fazem suas leis e se organizam por meio de constituição própria. Essa autonomia tem limite no **princípio da simetria**: o modelo estadual segue, no que for obrigatório, o modelo federal. É por isso que a Constituição Paulista repete regras que o leitor reconhece da Constituição Federal, como a sanção e o veto, a prestação de contas e o foro do chefe do Executivo.

LEI SECA

CE-SP, art. 1º: "O Estado de São Paulo, integrante da República Federativa do Brasil, exerce as competências que não lhe são vedadas pela Constituição Federal."

3.2. Separação de Poderes

São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si:

- **Legislativo**: Assembleia Legislativa;
- **Executivo**: Governador do Estado;
- **Judiciário**: Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça Militar, juízes de Direito e demais órgãos.

3.3. Termos que você precisa dominar

- **Vacância**: cargo que fica vago (por morte, renúncia, perda do mandato ou declaração de vaga).
- **Impedimento**: afastamento temporário que impede o titular de exercer o cargo.
- **Substituir** é ocupar o lugar de modo temporário (impedimento); **suceder** é ocupar de modo definitivo (vaga).
- **Compete privativamente**: atribuição própria da autoridade, que pode, em certos casos, ser delegada nos termos da Constituição.
- **Foro por prerrogativa de função**: o tribunal que julga a autoridade em razão do cargo.
- **Militares do Estado**: os policiais militares, e, em São Paulo, também os bombeiros, que integram a PM.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. O Governador do Estado

O **Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado**. O mandato é de **quatro anos**, com possibilidade de **uma única reeleição** para o período subsequente, nos termos da Constituição Federal (art. 37, com redação da Emenda estadual nº 21/2006).

> LEI SECA
>
> **CE-SP, art. 37:** "O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, eleito para um mandato de quatro anos, podendo ser reeleito para um único período subsequente, na forma estabelecida na Constituição Federal."

A **idade mínima de 30 anos** para Governador **não** está na Constituição Paulista, mas na Constituição Federal (art. 14, § 3º, VI, b). O Vice-Governador é eleito na mesma chapa.

4.2. O Vice-Governador

O Vice-Governador **substitui** o Governador nos impedimentos e o **sucede** em caso de vaga. Além disso, auxilia o Governador em missões especiais, quando por ele convocado, e exerce as outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar.

> LEI SECA
>
> **CE-SP, art. 38:** "Substituirá o Governador, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Governador. Parágrafo único: o Vice-Governador, além de outras atribuições que lhe forem

> conferidas por lei complementar, auxiliará o Governador, sempre que por ele convocado para missões especiais."

4.3. Eleição e posse

O art. 39 define que a eleição ocorre no **primeiro domingo de outubro**, em primeiro turno, e no **último domingo de outubro**, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato dos antecessores. A mesma regra se encontra no art. 28 da Constituição Federal, cuja redação atual, dada pela EC 111/2021, fixa a posse em **6 de janeiro**. O art. 39 paulista ainda fala em 1º de janeiro. Diante da divergência, confirme sempre o texto vigente da Constituição Federal e o edital.

O Governador e o Vice tomam posse **perante a Assembleia Legislativa**, prestando compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, a do Estado e de observar as leis (art. 43). Se, decorridos **dez dias** da data fixada para a posse, o Governador ou o Vice, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será **declarado vago**.

4.4. Linha de substituição

Se faltarem o Governador e o Vice, são chamados, **sucessivamente**, o **Presidente da Assembleia Legislativa** e o **Presidente do Tribunal de Justiça**. É a ordem que a banca mais cobra.

> **LEI SECA**
>
> **CE-SP, art. 40:** "Em caso de impedimento do Governador e do Vice-Governador, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Governança o Presidente da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça."

Ordem	Quem assume
1º	Vice-Governador
2º	Presidente da Assembleia Legislativa
3º	Presidente do Tribunal de Justiça

> **PEGADINHA**
>
> A banca inverte a ordem, colocando o Presidente do Tribunal de Justiça antes do Presidente da Assembleia. A ordem correta é: Vice, Assembleia, Tribunal de Justiça.

4.5. Vacância dos dois cargos

Vagando os cargos de Governador e Vice-Governador, o art. 41 trata da eleição para o período restante. O texto original previa eleição noventa dias depois de aberta a última vaga, e o § 2º determina que, em qualquer caso, os sucessores deverão completar o período de governo restante. Segundo a nota da ALESP, o **§ 1º do art. 41 foi declarado inconstitucional pelo STF, em controle concentrado (ADI 7137)**. Por isso, esse ponto deve ser estudado no texto vigente, sem decorar a redação antiga.

4.6. Perda do mandato, licença, residência e declaração de bens

- **Perda do mandato**: perde o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público (art. 42).
- **Ausência do Estado**: o Governador e o Vice não podem, sem licença da Assembleia Legislativa, ausentar-se do Estado por período **superior a quinze dias**, sob pena de perda do cargo (art. 44). O pedido de licença é amplamente motivado, indicando as razões da viagem, o roteiro e a previsão de gastos.
- **Residência**: o Governador deve residir na **Capital** do Estado (art. 45).
- **Declaração pública de bens**: o Governador e o Vice devem fazê-la **no ato da posse e no término do mandato** (art. 46).

> **ATENÇÃO**
>
> O limite de ausência sem licença é de **mais de quinze dias**, e não "quinze dias ou mais". Quem se ausenta por exatamente quinze dias ainda não precisa de licença.

4.7. Atribuições privativas do Governador (art. 47)

O art. 47 lista o que compete **privativamente** ao Governador, "além de outras atribuições previstas nesta Constituição". Muitas equivalem às do Presidente da República. Os incisos mais cobrados são:

- **I**: representar o Estado nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas;
- **II**: exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da administração estadual;
- **III**: sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução;
- **IV**: vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
- **V**: prover os cargos públicos do Estado, com as restrições da Constituição Federal e da Estadual, na forma da lei;
- **VI**: nomear e exonerar livremente os Secretários de Estado;
- **VII**: nomear e exonerar os dirigentes de autarquias, observadas as condições da Constituição;
- **VIII**: decretar e fazer executar intervenção nos Municípios, na forma da Constituição Federal e da Estadual;
- **IX**: prestar contas da administração do Estado à Assembleia Legislativa;
- **X**: apresentar à Assembleia, na sessão inaugural, mensagem sobre a situação do Estado;
- **XI**: iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos na Constituição;
- **XVII**: enviar à Assembleia os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias, do orçamento anual, da dívida pública e das operações de crédito;
- **XVIII**: enviar projeto de lei sobre o regime de concessão ou permissão de serviços públicos;
- **XIX**: dispor, por decreto, sobre a organização e o funcionamento da administração estadual (quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos) e sobre a extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.

O inciso III teve a redação alterada pela Emenda nº 24/2008, e as expressões que fixavam prazo para a expedição de decretos e regulamentos e que ressalvavam a interposição de ação direta de inconstitucionalidade foram **declaradas inconstitucionais pelo STF na ADI 4052**, segundo a nota da ALESP. O parágrafo único do art. 47 permite que a representação do inciso I seja **delegada por lei**, de iniciativa do Governador, a outra autoridade.

EXEMPLO

O Governador quer extinguir um cargo público que já está **vago**. Pode fazê-lo por decreto, nos termos do art. 47, XIX, "b". Se quisesse criar um novo órgão público, precisaria de **lei**, pois o decreto autônomo não alcança criação de órgãos nem aumento de despesa.

4.8. O Governador e a Polícia Militar

A Constituição Federal determina que as patentes dos oficiais das polícias militares são conferidas pelos respectivos Governadores (art. 42, § 1º, da CF). A Polícia Militar é **subordinada ao Governador**. A Constituição Paulista estabelece ainda que o Comandante-Geral da PM é nomeado pelo Governador entre oficiais da ativa do último posto do quadro (art. 141, § 1º), tema que se aprofunda no Título III.

4.9. Responsabilidade do Governador

Nas **infrações penais comuns**, o Governador é julgado pelo **Superior Tribunal de Justiça**, depois de admitida a acusação por **dois terços** da Assembleia Legislativa. A regra federal equivalente está no art. 105, I, "a", da Constituição Federal.

LEI SECA

CE-SP, art. 49, caput: "Admitida a acusação contra o Governador, por dois terços da Assembleia Legislativa, será ele submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais comuns."

Nos **crimes de responsabilidade**, o texto original da Constituição Paulista previa um **Tribunal Especial** (sete deputados e sete desembargadores). Segundo as notas da publicação oficial, o STF declarou inconstitucionais, na **ADI 2220**, a menção ao Tribunal Especial e outros dispositivos da Seção III (como o art. 50), porque a definição desses crimes e do seu processo e julgamento é matéria privativa da União. Também foram declarados inconstitucionais, na **ADI 1021**, os §§ 5º e 6º do art. 49, que tratavam da prisão e da responsabilização por atos estranhos às funções.

PEGADINHA

Se o enunciado afirmar que o Tribunal Especial julga o Governador por crime de responsabilidade, esse dispositivo **não vale mais**. Atenção ao verbo: "julga", no presente, quando o dispositivo foi afastado.

4.10. Os Secretários de Estado

Os Secretários de Estado são **auxiliares diretos e de confiança** do Governador, nomeados e exonerados livremente por ele (art. 47, VI). Com eles, o Governador exerce a direção superior da administração estadual (art. 47, II).

- **Requisitos (art. 51)**: brasileiros maiores de **vinte e um anos** e no exercício dos direitos políticos.
- **Responsabilidade (art. 52)**: respondem pelos atos que praticarem ou referendarem no exercício do cargo.
- **Declaração de bens (art. 53)**: fazem declaração pública de bens no ato da posse e no término do exercício.
- **Prestação de contas (art. 52-A)**: comparecem periodicamente a comissão da Assembleia para prestar contas da gestão.

BIZU

Secretário de Estado: brasileiro, **maior de 21 anos** e com direitos políticos. Governador: **30 anos** (regra federal). Não troque os números. E lembre: o art. 51 trata dos requisitos; a responsabilidade está no art. 52.

4.11. A Justiça Militar do Estado: estrutura

A Justiça Militar estadual julga os **militares do Estado**, isto é, os policiais militares (e os bombeiros, que em São Paulo integram a PM). A Constituição Federal autoriza os Estados a criá-la. Ela se compõe, em primeiro grau, de **juízes de Direito** e **Conselhos de Justiça** e, em segundo grau, do próprio Tribunal de Justiça ou de **Tribunal de Justiça Militar** nos Estados cujo efetivo militar seja superior a **vinte mil integrantes** (CF, art. 125, § 3º). São Paulo tem o seu Tribunal de Justiça Militar.

LEI SECA

CE-SP, art. 79-A: "A Justiça Militar do Estado será constituída, em primeiro grau, pelos juízes de Direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça Militar."

4.12. A Justiça Militar do Estado: competência

LEI SECA

CE-SP, art. 79-B: "Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ainda decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças."

Três consequências desse artigo:

1. A Justiça Militar estadual julga **militares, nunca civis**.
2. Julga os **crimes militares definidos em lei** (Código Penal Militar) e as **ações contra atos disciplinares**.
3. Quando o crime **doloso contra a vida** tiver como vítima um **civil**, a competência é do **Tribunal do Júri**.

EXEMPLO

Um policial militar, em serviço, comete um crime militar de **lesão corporal contra um civil**. A competência é do **juiz de Direito do juízo militar**, que julga sozinho, porque a vítima é civil. Se o mesmo policial, **dolosamente, matasse um civil**, o caso iria ao **Tribunal do Júri**, por força da ressalva do art. 79-B.

4.13. O Tribunal de Justiça Militar: composição

O art. 80 fixa que o Tribunal de Justiça Militar tem jurisdição em todo o território estadual e sede na Capital. Compõe-se de **sete juízes**, divididos em **duas câmaras**, sendo **quatro militares Coronéis da ativa da Polícia Militar** e **três civis**. Os juízes são nomeados segundo as normas da Seção I do Capítulo, respeitado o art. 94 da Constituição Federal.

Elemento	Regra
Sede	Capital; jurisdição em todo o território estadual
Número de juízes	Sete, divididos em duas câmaras
Origem	Quatro Coronéis da ativa da PM e três civis

4.14. Competência do Tribunal e dos órgãos de primeiro grau (art. 81)

Originariamente, o Tribunal de Justiça Militar julga o Chefe da Casa Militar e o Comandante-Geral da Polícia Militar, nos crimes militares definidos em lei, bem como mandados de segurança e habeas corpus nas hipóteses previstas, e as revisões criminais de seus julgados e das Auditorias Militares. **Em grau de recurso**, julga os policiais militares nos crimes militares, observado o art. 79-B.

> **LEI SECA**
>
> **CE-SP, art. 81, § 1º:** "Compete ainda ao Tribunal exercer a correição geral sobre as atividades de Polícia Judiciária Militar, bem como decidir sobre a perda do posto e da patente dos Oficiais e da graduação das praças."

> **LEI SECA**
>
> **CE-SP, art. 81, § 2º:** "Compete aos juízes de Direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de Direito, processar e julgar os demais crimes militares."

O § 2º é um dos mais cobrados. Os **crimes militares contra civis** e as **ações contra atos disciplinares** são julgados pelo **juiz de Direito sozinho**; os **demais crimes militares** vão ao **Conselho de Justiça**, presidido pelo juiz de Direito. A regra reproduz o art. 125, § 5º, da Constituição Federal. O § 3º trata da correição permanente sobre a Polícia Judiciária Militar e o Presídio Militar, realizada por juiz de Direito do juízo militar designado pelo Tribunal.

4.15. Garantias dos juízes militares (art. 82)

Os juízes do Tribunal de Justiça Militar e os juízes de Direito do juízo militar gozam dos **mesmos direitos, vantagens e subsídios** e sujeitam-se às **mesmas proibições** dos Desembargadores do Tribunal de Justiça e dos juízes de Direito, respectivamente. Os juízes de Direito do juízo militar serão promovidos ao Tribunal de Justiça Militar nas vagas de juízes civis.

> **ATENÇÃO**
>
> Não confunda a **perda do posto e da patente** (oficiais) com a **perda da graduação** (praças). Ambas são decididas pelo tribunal competente, que em São Paulo é o Tribunal de Justiça Militar. A matéria é aprofundada no Título III.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

Art. 37 (mandato do Governador) TEXTO LEGAL

> "Artigo 37 - O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, eleito para um mandato de quatro anos, podendo ser reeleito para um único período subsequente, na forma estabelecida na Constituição Federal."

Comentário: três dados para memorizar: Poder Executivo exercido pelo Governador, mandato de quatro anos e uma reeleição subsequente. A redação é da EC estadual nº 21/2006.

Art. 38 (substituição e sucessão) TEXTO LEGAL

> "Artigo 38 - Substituirá o Governador, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Governador."

Comentário: impedimento gera substituição (temporária); vaga gera sucessão (definitiva). O parágrafo único acrescenta que o Vice auxilia o Governador em missões especiais quando convocado.

Art. 40 (chamados à Governança) TEXTO LEGAL

> "Artigo 40 - Em caso de impedimento do Governador e do Vice-Governador, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Governança o Presidente da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça."

Comentário: a ordem é literal: primeiro a Assembleia, depois o Tribunal de Justiça. Note a palavra "sucessivamente"

.

Art. 42 (perda do mandato) TEXTO LEGAL

> "Artigo 42 - Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, I, IV e V, da Constituição Federal."

Comentário: a exceção é a posse em virtude de **concurso público**. A remissão ao art. 38 da CF trata do servidor público em exercício de mandato.

Art. 43 (posse) TEXTO LEGAL

> "Artigo 43 - O Governador e o Vice-Governador tomarão posse perante a Assembleia Legislativa, prestando compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e

> a do Estado e de observar as leis."

Comentário: a posse é perante a **Assembleia Legislativa**. O parágrafo único fixa o prazo de dez dias, salvo força maior, sob pena de o cargo ser declarado vago.

Art. 44 (ausência do Estado)

TEXTO LEGAL

> "Artigo 44 - O Governador e o Vice-Governador não poderão, sem licença da Assembleia Legislativa, ausentar-se do Estado por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo."

Comentário: o gatilho é "superior a quinze dias". A sanção é a perda do cargo.

Art. 45 e art. 46

TEXTO LEGAL

> "Artigo 45 - O Governador deverá residir na Capital do Estado."
>
> "Artigo 46 - O Governador e o Vice-Governador deverão, no ato da posse e no término do mandato, fazer declaração pública de bens."

Comentário: a obrigação de residir na Capital é do Governador; a declaração de bens é de ambos, em dois momentos: posse e término do mandato.

Art. 47 (competência privativa)

TEXTO LEGAL

> "Artigo 47 - Compete privativamente ao Governador, além de outras atribuições previstas nesta Constituição: [...] VI - nomear e exonerar livremente os Secretários de Estado; [...]"

Comentário: a lista é extensa. Memorize as ações-chave: representar, dirigir a administração com os Secretários, sancionar, promulgar e publicar leis, vetar, prover cargos, nomear Secretários, intervir em Municípios, prestar contas, iniciar o processo legislativo e enviar os projetos orçamentários.

Arts. 79-A e 79-B (Justiça Militar)

TEXTO LEGAL

> "Artigo 79-A - A Justiça Militar do Estado será constituída, em primeiro grau, pelos juízes de Direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça Militar."

Comentário: dois graus de jurisdição: juízes de Direito e Conselhos (primeiro grau); Tribunal de Justiça Militar (segundo grau). O art. 79-B dá a competência: militares do Estado, crimes militares e ações contra atos disciplinares, com a ressalva do júri quando a vítima for civil.

Art. 80 (composição do TJM) TEXTO LEGAL

> "Artigo 80 - O Tribunal de Justiça Militar do Estado, com jurisdição em todo o território estadual e com sede na Capital, compor-se-á de sete juízes, divididos em duas câmaras, [...] sendo quatro militares Coronéis da ativa da Polícia Militar do Estado e três civis."

Comentário: 7 = 4 + 3. Os militares são maioria, mas por apenas um juiz de diferença.

Art. 81, § 2º (juiz singular e Conselho) TEXTO LEGAL

> "§2° - Compete aos juízes de Direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de Direito, processar e julgar os demais crimes militares."

Comentário: a palavra "singularmente" indica julgamento por juiz sozinho. O Conselho de Justiça é presidido pelo juiz de Direito.

Art. 82 (garantias dos juízes) TEXTO LEGAL

> "Artigo 82 - Os juízes do Tribunal de Justiça Militar e os juízes de Direito do juízo militar gozam dos mesmos direitos, vantagens e subsídios e sujeitam-se às mesmas proibições dos Desembargadores do Tribunal de Justiça e dos juízes de Direito, respectivamente."

Comentário: equiparação aos magistrados comuns de segundo e primeiro graus, o que reforça a independência da Justiça Militar estadual.

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ)

JURISPRUDÊNCIA

O dossiê registra, por meio das notas da compilação oficial da ALESP, decisões do **STF em controle concentrado** que afetam o texto estudado. Cite-as apenas no alcance que as notas apontam:

JURISPRUDÊNCIA

ADI 2220 (STF): declarou inconstitucionais a menção ao Tribunal Especial e outros dispositivos da Seção III (como o art. 50), porque a definição dos crimes de responsabilidade e do seu processo e julgamento é matéria privativa da União.

JURISPRUDÊNCIA

ADI 1021 (STF): declarou inconstitucionais os §§ 5º e 6º do art. 49, que tratavam da prisão e da

responsabilização por atos estranhos às funções.

JURISPRUDÊNCIA

ADI 4052 (STF): declarou inconstitucionais as expressões do art. 47, III, que fixavam prazo para expedir decretos e regulamentos e que ressalvavam os casos de interposição de ação direta de inconstitucionalidade contra a lei publicada.

JURISPRUDÊNCIA

ADI 7137 (STF): declarou inconstitucional o § 1º do art. 41, que tratava da eleição quando vagam os cargos de Governador e Vice-Governador.

Do STJ, o dado essencial é que ele é o foro do Governador nas **infrações penais comuns**, nos termos da Constituição Federal (art. 105, I, "a") e do art. 49 da CE-SP.

7 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

7.1. Governador, Vice e Secretários

Aspecto	Governador	Vice-Governador	Secretário de Estado
Forma de investidura	Eleição	Eleição na mesma chapa	Nomeação livre pelo Governador
Mandato	4 anos, uma reeleição	Acompanha o do Governador	Sem mandato; cargo de confiança
Idade mínima	30 anos (CF)	30 anos (CF, regra do cargo)	Maior de 21 anos (art. 51)
Papel	Chefe do Executivo	Substitui e sucede; missões especiais	Auxiliar direto na direção da administração
Declaração de bens	Posse e término do mandato	Posse e término do mandato	Posse e término do exercício

7.2. Quem julga na Justiça Militar estadual

Situação	Quem julga
Crime militar cometido contra civil	Juiz de Direito do juízo militar, sozinho
Ação judicial contra ato disciplinar militar	Juiz de Direito do juízo militar, sozinho
Demais crimes militares	Conselho de Justiça, presidido pelo juiz de Direito
Crime doloso contra a vida de civil	Tribunal do Júri

Situação	Quem julga
Recurso nos crimes militares	Tribunal de Justiça Militar
Perda do posto e patente (oficiais) e graduação (praças)	Tribunal de Justiça Militar
Chefe da Casa Militar e Comandante-Geral nos crimes militares	Tribunal de Justiça Militar, originariamente

7.3. Substituir e suceder

Termo	Hipótese	Duração
Substituir	Impedimento	Temporária
Suceder	Vaga	Definitiva

8 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE POLICIAL

NA PRÁTICA

Para o soldado da PM, o conteúdo se traduz em situações concretas de carreira.

- **Subordinação**: a PM é subordinada ao Governador, que confere as patentes dos oficiais e nomeia o Comandante-Geral.
- **Crime militar contra civil**: o policial militar que, em serviço, comete lesão corporal contra civil responde perante o **juiz de Direito do juízo militar**, que julga sozinho.
- **Homicídio doloso de civil**: vai ao **Tribunal do Júri**, e não à Justiça Militar.
- **Atos disciplinares**: as ações contra punições disciplinares militares são julgadas pelo juiz de Direito do juízo militar.
- **Perda da graduação**: a praça pode perder a graduação por decisão do tribunal competente, que em São Paulo é o Tribunal de Justiça Militar.
- **Correição**: o Tribunal exerce a correição geral sobre a Polícia Judiciária Militar.

> BIZU
>
> Na prova, associe o "civil" à regra: crime militar contra civil, juiz sozinho; crime doloso contra a vida de civil, Júri; demais crimes militares, Conselho de Justiça. A palavra "civil" é o sinal de alerta.

9 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Mandato** de 4 anos e **uma reeleição** subsequente (art. 37).
- **Idade mínima** do Governador: 30 anos, regra da **Constituição Federal**.
- **Linha de substituição**: Vice, Presidente da Assembleia, Presidente do Tribunal de Justiça (art. 40).
- **Foro** do Governador em crime comum: **STJ**, após admissão da acusação por **2/3** da Assembleia (art. 49).
- **Tribunal Especial** para crime de responsabilidade: dispositivo afastado pelo STF (ADI 2220).
- **Ausência** do Estado: licença necessária por mais de **quinze dias** (art. 44).
- **Residência** do Governador: na Capital (art. 45).
- **Secretário de Estado**: brasileiro, maior de **21 anos**, direitos políticos (art. 51).
- **Justiça Militar**: julga militares, nunca civis; júri se a vítima for civil em crime doloso contra a vida.
- **TJM**: 7 juízes, 2 câmaras, 4 Coronéis da ativa da PM e 3 civis.
- **Juiz sozinho** (crime contra civil e ação disciplinar) contra **Conselho** (demais crimes militares).

10 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"Faltando o Governador e o Vice, assume primeiro o Presidente do Tribunal de Justiça."*
Falso. O primeiro a ser chamado é o Presidente da Assembleia Legislativa; depois, o Presidente do Tribunal de Justiça (art. 40).

✗ *"Nas infrações penais comuns, o Governador é julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado."*
Falso. O foro é o Superior Tribunal de Justiça (art. 49; CF, art. 105, I, a).

✗ *"O Tribunal Especial, composto por deputados e desembargadores, julga o Governador nos crimes de responsabilidade."*
Falso. Esse dispositivo foi declarado inconstitucional pelo STF (ADI 2220).

✗ *"A Justiça Militar estadual julga civis que cometam crimes contra a Polícia Militar."*
Falso. Ela julga apenas os militares do Estado (art. 79-B).

✗ *"O policial militar que mata dolosamente um civil é julgado pelo Conselho de Justiça."*
Falso. A competência é do Tribunal do Júri, por força da ressalva do art. 79-B.

✗ *"O Conselho de Justiça julga sozinho os crimes militares contra civis."*
Falso. Quem julga singularmente é o juiz de Direito do juízo militar; o Conselho julga os demais crimes militares, sob a presidência do juiz (art. 81, § 2º).

✗ *"O Tribunal de Justiça Militar é composto por sete juízes, sendo cinco Coronéis e dois civis."*
Falso. São quatro Coronéis da ativa da PM e três civis (art. 80).

✗ *"O Governador pode se ausentar do Estado por até trinta dias sem licença da Assembleia."*
Falso. O limite sem licença é de quinze dias; ausência por período superior exige licença, sob pena de perda do cargo (art. 44).

✗ *"O Secretário de Estado deve ter, no mínimo, 30 anos."*
Falso. O art. 51 exige brasileiro maior de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.

11 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Faltando simultaneamente o Governador e o Vice-Governador do Estado de São Paulo, a Constituição Estadual determina que sejam chamados sucessivamente ao exercício da Governança:

A) o Presidente do Tribunal de Justiça e o Presidente da Assembleia Legislativa.
B) o Presidente da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça.
C) o Presidente do Tribunal de Justiça Militar e o Presidente da Assembleia Legislativa.
D) o Secretário da Casa Civil e o Presidente da Assembleia Legislativa.

Gabarito: B. O art. 40 manda chamar, sucessivamente, o Presidente da Assembleia Legislativa e, depois, o Presidente do Tribunal de Justiça. A inverte a ordem. C e D citam autoridades que não constam do dispositivo.

QUESTÃO 02

Nas infrações penais comuns, o Governador do Estado de São Paulo será julgado pelo

A) Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
B) Tribunal Especial, composto por deputados e desembargadores.
C) Superior Tribunal de Justiça, depois de admitida a acusação por dois terços da Assembleia Legislativa.
D) Tribunal de Justiça Militar.

Gabarito: C. O art. 49 prevê o julgamento perante o STJ, depois de admitida a acusação por dois terços da Assembleia. O Tribunal Especial se refere aos crimes de responsabilidade e teve a previsão declarada inconstitucional pelo STF (ADI 2220). O TJM julga militares, e não o Governador.

QUESTÃO 03

O mandato do Governador do Estado de São Paulo é de

A quatro anos, vedada a reeleição.

B cinco anos, com uma reeleição.

C quatro anos, podendo ser reeleito para um único período subsequente.

D seis anos, com reeleição ilimitada.

Gabarito: C. O art. 37 prevê mandato de quatro anos e reeleição para um único período subsequente, na forma da Constituição Federal. As demais alternativas alteram o prazo ou o regime de reeleição.

QUESTÃO 04

Quanto às ausências do Governador e do Vice-Governador do território paulista, é correto afirmar que

A podem ausentar-se livremente, desde que informem a Assembleia.

B não podem, sem licença da Assembleia Legislativa, ausentar-se do Estado por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo.

C podem ausentar-se por até sessenta dias sem licença.

D necessitam de licença do Tribunal de Justiça para qualquer viagem.

Gabarito: B. É a redação do art. 44. A licença é concedida pela Assembleia Legislativa e só é exigida para ausências superiores a quinze dias. As demais alternativas inventam prazo, autoridade ou ausência de controle.

QUESTÃO 05

Segundo a Constituição do Estado de São Paulo, os Secretários de Estado serão escolhidos entre

A brasileiros maiores de trinta anos, filiados a partido político.

B brasileiros natos, maiores de trinta e cinco anos.

C brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.

D servidores públicos estaduais de carreira, com mais de dez anos de serviço.

Gabarito: C. É o art. 51. Os Secretários são auxiliares diretos e de confiança do Governador, nomeados e exonerados livremente por ele. Não se exige filiação partidária nem vínculo de carreira, e os 30 anos são a idade mínima do Governador, por regra federal.

QUESTÃO 06

O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo compõe-se de

A cinco juízes, três militares e dois civis, em uma só câmara.

B sete juízes, divididos em duas câmaras, sendo quatro Coronéis da ativa da Polícia Militar e três civis.

C sete juízes, todos oficiais da ativa da Polícia Militar.

D nove juízes, divididos em três câmaras, metade militares e metade civis.

Gabarito: B. O art. 80 fixa sete juízes em duas câmaras, quatro Coronéis da ativa da PM e três civis. As demais alternativas alteram o número, a divisão ou a origem dos juízes.

QUESTÃO 07

Um policial militar, em serviço, pratica lesão corporal, definida como crime militar, contra um civil. Nos termos da Constituição Estadual, o julgamento em primeiro grau cabe

A ao Conselho de Justiça, presidido por oficial superior.

B ao Tribunal do Júri.

C ao juiz de Direito do juízo militar, singularmente.

D ao Tribunal de Justiça Militar, em instância originária.

Gabarito: C. Pelo art. 81, § 2º, os crimes militares cometidos contra civis são julgados singularmente pelo juiz de Direito do juízo militar. O Conselho julga os demais crimes militares, sob presidência do juiz de Direito. O Júri só entra em crime doloso contra a vida de civil, e o TJM atua, em regra, em grau de recurso.

QUESTÃO 08

O policial militar que, dolosamente, tira a vida de um civil, nos termos da ressalva prevista no art. 79-B da Constituição Estadual, será julgado

A pelo Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de Direito.

B pelo Tribunal do Júri.

C pelo juiz de Direito do juízo militar, sozinho.

D pelo Tribunal de Justiça Militar, originariamente.

Gabarito: B. O art. 79-B ressalva a competência do júri quando a vítima for civil. A Justiça Militar estadual julga militares nos crimes militares e nas ações contra atos disciplinares, mas o crime doloso contra a vida de civil segue para o júri.

QUESTÃO 09

Sobre a competência do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, é correto afirmar que lhe cabe

A julgar civis acusados de desacato a policial militar.

B decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

C julgar o Governador nos crimes de responsabilidade.

D julgar, em instância originária, todos os crimes militares praticados por soldados.

Gabarito: B. O art. 81, § 1º, atribui ao Tribunal decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. A está errada, pois a Justiça Militar estadual não julga civis. C erra ao atribuir ao TJM o julgamento do Governador. Em D, o julgamento dos soldados é feito em primeiro grau pelo juiz de Direito ou pelo Conselho, cabendo ao Tribunal o recurso.

QUESTÃO 10

Considerando o art. 47 da Constituição Estadual, é atribuição privativa do Governador

A julgar os crimes de responsabilidade dos Secretários de Estado.

B nomear e exonerar livremente os Secretários de Estado.

C elaborar e aprovar a lei orçamentária anual.

D decidir sobre a perda da graduação das praças.

Gabarito: B. O art. 47, VI, atribui ao Governador a nomeação e exoneração livre dos Secretários. Em A, o julgamento de crimes de responsabilidade é matéria privativa da União, e não atribuição do Governador. Em C, o Governador envia o projeto à Assembleia, que o aprova (art. 47, XVII). Em D, a decisão sobre a perda da graduação cabe ao tribunal competente.

12 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- CE-SP promulgada em 5 de outubro de 1989; Título II organiza os Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário).
- Executivo exercido pelo Governador: mandato de 4 anos, uma reeleição subsequente (art. 37).
- Idade mínima de 30 anos para Governador: regra da Constituição Federal.
- Vice substitui no impedimento e sucede na vaga; auxilia em missões especiais (art. 38).
- Linha de substituição: Vice, Presidente da Assembleia, Presidente do Tribunal de Justiça (art. 40).
- Posse perante a Assembleia; dez dias para assumir, salvo força maior, ou o cargo é declarado vago (art. 43).
- Ausência do Estado por mais de quinze dias exige licença da Assembleia, sob pena de perda do cargo (art. 44).

- Governador reside na Capital (art. 45) e faz declaração de bens na posse e no término (art. 46).
- Art. 47: representa o Estado, dirige a administração com os Secretários, sanciona, promulga, veta, provê cargos, nomeia Secretários, intervém em Municípios, presta contas e inicia o processo legislativo.
- Decreto autônomo (art. 47, XIX): organização da administração sem aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos, e extinção de cargos vagos.
- Crime comum: Governador julgado pelo STJ, após acusação admitida por 2/3 da Assembleia. Tribunal Especial: afastado (ADI 2220). Art. 41, § 1º: ADI 7137.
- Secretário de Estado: brasileiro, maior de 21 anos, com direitos políticos (art. 51).
- Justiça Militar: 1º grau (juízes de Direito e Conselhos) e 2º grau (TJM); julga só militares do Estado.
- Crime doloso contra a vida de civil: Tribunal do Júri.
- Juiz sozinho: crimes militares contra civis e ações contra atos disciplinares; Conselho: demais crimes militares.
- TJM: 7 juízes, 2 câmaras, 4 Coronéis da ativa da PM e 3 civis; decide perda de posto, patente e graduação.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Justiça Militar - competência

- Crimes militares de militares do Estado
- Ações contra atos disciplinares
- Perda de posto, patente e graduação
- Exceção: Júri

Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

Art. 37 — Constituição do Estado de São Paulo (1989) TEXTO LEGAL

> Artigo 37 - O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, eleito para um mandato de quatro anos, podendo ser reeleito para um único período subsequente, na forma estabelecida na Constituição Federal.

Observação: Texto vigente conforme a compilação da Assembleia Legislativa de SP (ALESP). Notas da compilação: Artigo 37 com redação dada pela Emenda Constitucional n° 21, de 14/02/2006.

Art. 38 — Constituição do Estado de São Paulo (1989) TEXTO LEGAL

> Artigo 38 - Substituirá o Governador, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Governador.
>
> Parágrafo único - O Vice-Governador, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Governador, sempre que por ele convocado para missões especiais.

Observação: Texto vigente conforme a compilação da Assembleia Legislativa de SP (ALESP).

Art. 39 — Constituição do Estado de São Paulo (1989) TEXTO LEGAL

> Artigo 39 - A eleição do Governador e do Vice-Governador realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em primeiro de janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no artigo 77 da Constituição Federal.

Observação: Texto vigente conforme a compilação da Assembleia Legislativa de SP (ALESP). Notas da compilação: Artigo 39 com redação dada pela Emenda Constitucional n° 21, de 14/02/2006.

Art. 40 — Constituição do Estado de São Paulo (1989) TEXTO LEGAL

> Artigo 40 - Em caso de impedimento do Governador e do Vice-Governador, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Governança o Presidente da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça.

Observação: Texto vigente conforme a compilação da Assembleia Legislativa de SP (ALESP).

Art. 41 — Constituição do Estado de São Paulo (1989) TEXTO LEGAL

> Artigo 41 - Vagando os cargos de Governador e Vice-Governador, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga.
>
> §1° - Declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal.
>
> §2° - Em qualquer dos casos, os sucessores deverão completar o período de governo restante.

Observação: Texto vigente conforme a compilação da Assembleia Legislativa de SP (ALESP). Notas da compilação: § 1° declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI n° 7137.

Art. 42 — Constituição do Estado de São Paulo (1989) TEXTO LEGAL

> Artigo 42 - Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, I, IV e V, da Constituição Federal.

Observação: Texto vigente conforme a compilação da Assembleia Legislativa de SP (ALESP).

Art. 43 — Constituição do Estado de São Paulo (1989) TEXTO LEGAL

> Artigo 43 - O Governador e o Vice-Governador tomarão posse perante a Assembleia Legislativa, prestando compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a do Estado e de observar as leis.
>
> Parágrafo único - Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Governador ou o Vice-Governador, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.

Observação: Texto vigente conforme a compilação da Assembleia Legislativa de SP (ALESP).

Art. 44 — Constituição do Estado de São Paulo (1989) TEXTO LEGAL

> Artigo 44 - O Governador e o Vice-Governador não poderão, sem licença da Assembleia Legislativa, ausentar-se do Estado por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo.
>
> Parágrafo único - O pedido de licença, amplamente motivado, indicará, especialmente, as razões da viagem, o roteiro e a previsão de gastos.

Observação: Texto vigente conforme a compilação da Assembleia Legislativa de SP (ALESP).

Art. 45 — Constituição do Estado de São Paulo (1989) TEXTO LEGAL

> Artigo 45 - O Governador deverá residir na Capital do Estado.

Observação: Texto vigente conforme a compilação da Assembleia Legislativa de SP (ALESP).

Art. 46 — Constituição do Estado de São Paulo (1989) TEXTO LEGAL

> Artigo 46 - O Governador e o Vice-Governador deverão, no ato da posse e no término do mandato, fazer declaração pública de bens.

Observação: Texto vigente conforme a compilação da Assembleia Legislativa de SP (ALESP).

Art. 47 — Constituição do Estado de São Paulo (1989) TEXTO LEGAL

> Artigo 47 - Compete privativamente ao Governador, além de outras atribuições previstas nesta Constituição:
>
> **I –** representar o Estado nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas;
>
> **II –** exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da administração estadual;
>
> **III –** sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como, no prazo nelas estabelecido, não inferior a trinta nem superior a cento e oitenta dias, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução, ressalvados os casos em que, nesse prazo, houver interposição de ação direta de inconstitucionalidade contra a lei publicada;
>
> **IV –** vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
>
> **V –** prover os cargos públicos do Estado, com as restrições da Constituição Federal e desta Constituição, na forma pela qual a lei estabelecer;
>
> **VI –** nomear e exonerar livremente os Secretários de Estado;
>
> **VII –** nomear e exonerar os dirigentes de autarquias, observadas as condições estabelecidas nesta Constituição;
>
> **VIII –** decretar e fazer executar intervenção nos Municípios, na forma da Constituição

Federal e desta Constituição;

IX – prestar contas da administração do Estado à Assembleia Legislativa, na forma desta Constituição;

X – apresentar à Assembleia Legislativa, na sua sessão inaugural, mensagem sobre a situação do Estado, solicitando medidas de interesse do Governo;

XI – iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;

XII – fixar ou alterar, por decreto, os quadros, vencimentos e vantagens do pessoal das fundações instituídas ou mantidas pelo Estado, nos termos da lei;

XIII – indicar diretores de sociedade de economia mista e empresas públicas;

XIV – praticar os demais atos de administração, nos limites da competência do Executivo;

XV – subscrever ou adquirir ações, realizar ou aumentar capital, desde que haja recursos hábeis, de sociedade de economia mista ou de empresa pública, bem como dispor, a qualquer título, no todo ou em parte, de ações ou capital que tenha subscrito, adquirido, realizado ou aumentado, mediante autorização da Assembleia Legislativa;

XVI – delegar, por decreto, a autoridade do Executivo, funções administrativas que não sejam de sua exclusiva competência;

XVII – enviar à Assembleia Legislativa projetos de lei relativos ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito;

XVIII – enviar à Assembleia Legislativa projeto de lei sobre o regime de concessão ou permissão de serviços públicos;

XIX – dispor, mediante decreto, sobre:

a) organização e funcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos;

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.

Parágrafo único - A representação a que se refere o inciso I poderá ser delegada por lei, de iniciativa do Governador, a outra autoridade.

Observação: Texto vigente conforme a compilação da Assembleia Legislativa de SP (ALESP). Notas da compilação: Inciso III com redação dada pela Emenda Constitucional n° 24, de 23/01/2008. | Expressões

> "no prazo nelas estabelecido, não inferior a trinta nem superior a cento e oitenta dias"

e

> "ressalvados os casos em que, nesse prazo, houver interposição de ação direta de inconstitucionalidade contra a lei publicada"

, anteriormente constantes deste dispositivo, declaradas inconstitucionais, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI n° 4052. | Inciso XIX acrescentado pela Emenda Constitucional n° 21, de 14/02/2006. | Alínea

"a"

acrescentada pela Emenda Constitucional n° 21, de 14/02/2006. | Alínea
"b"
acrescentada pela Emenda Constitucional n° 21, de 14/02/2006.

Art. 79-A — Constituição do Estado de São Paulo (1989) TEXTO LEGAL

> Artigo 79-A - A Justiça Militar do Estado será constituída, em primeiro grau, pelos juízes de Direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça Militar.

Observação: Texto vigente conforme a compilação da Assembleia Legislativa de SP (ALESP). Notas da compilação: Artigo 79-A acrescentado pela Emenda Constitucional n° 21, de 14/02/2006.

Art. 79-B — Constituição do Estado de São Paulo (1989) TEXTO LEGAL

> Artigo 79-B - Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ainda decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

Observação: Texto vigente conforme a compilação da Assembleia Legislativa de SP (ALESP). Notas da compilação: Artigo 79-B acrescentado pela Emenda Constitucional n° 21, de 14/02/2006.

Art. 80 — Constituição do Estado de São Paulo (1989) TEXTO LEGAL

> Artigo 80 - O Tribunal de Justiça Militar do Estado, com jurisdição em todo o território estadual e com sede na Capital, compor-se-á de sete juízes, divididos em duas câmaras, nomeados em conformidade com as normas da Seção I deste Capítulo, exceto o disposto no artigo 60, e respeitado o artigo 94 da Constituição Federal, sendo quatro militares Coronéis da ativa da Polícia Militar do Estado e três civis.

Observação: Texto vigente conforme a compilação da Assembleia Legislativa de SP (ALESP).

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

(VUNESP · 2026 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2026) Em caso de impedimento do Governador e do Vice-Governador do Estado de São Paulo ou vacância dos respectivos cargos, serão chamados para o cargo de Chefe do Poder Executivo estadual, de forma sucessiva, o

A Presidente da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça, além da realização de

eleições no caso de vacância dos cargos de Governador e Vice-Governador.

B Presidente do Tribunal de Justiça e o Presidente da Assembleia Legislativa, além da realização de eleições nos casos de impedimento ou vacância do Governador e do Vice-Governador.

C Presidente do Tribunal de Justiça e o Presidente da Assembleia Legislativa, além da realização de eleições no caso de vacância dos cargos de Governador e Vice-Governador.

D Presidente da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça, além da realização de eleições nos casos de impedimento ou vacância do Governador e do Vice-Governador.

E Presidente da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça, além da realização de eleições no caso de impedimento do Governador e do Vice-Governador.

Gabarito: A

À luz da regra constitucional ou administrativa cobrada, a alternativa correta é: Presidente da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça, além da realização de eleições no caso de vacância dos cargos de Governador e Vice-Governador.

QUESTÃO 2

(FGV · 2025 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2025) Ângelo, soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, foi denunciado, pelo Ministério Público, pela alegada prática de crime militar contra civil. Ao tomar conhecimento do ocorrido, consultou a Constituição do Estado de São Paulo para verificar a autoridade ou órgão competente para processá-lo e julgá-lo. Ao fim de sua análise, Ângelo concluiu corretamente que a referida autoridade é

A o Conselho de Justificação.

B o Tribunal de Justiça Militar.

C um juiz de direito do juízo militar.

D um juiz de direito do juízo comum, não militar.

E o Conselho de Justiça, sob presidência do juiz de direito.

Gabarito: C

Crime militar cometido contra civil é julgado, singularmente, pelo juiz de Direito do juízo militar (art. 81, §2º da Constituição paulista, na linha do art. 125, §5º da CF). O Conselho de Justiça, sob presidência do juiz de Direito, julga os demais crimes militares (E), e o Tribunal de Justiça Militar atua em grau de recurso e em casos originários específicos (B). O Conselho de Justificação trata da perda de posto e patente de oficial (A) e a Justiça comum não é a competente (D).

QUESTÃO 3

(VUNESP · 2019 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2019) É correto afirmar sobre a Justiça Militar, no Estado de São Paulo, que

A o Tribunal de Justiça Militar do Estado compor-se-á de onze juízes.

B os serviços de correição permanente sobre as atividades do presídio militar serão realizados

diretamente pelo Tribunal Militar.

C compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, colegiadamente, os crimes militares cometidos contra civis.

D compete a ela processar e julgar os militares do Estado nos crimes sujeitos ao Tribunal do Júri quando a vítima for civil.

E será constituída, em primeiro grau, pelos juízes de Direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo Tribunal de Justiça Militar.

Gabarito: E

Segundo a Constituição paulista, a Justiça Militar estadual é constituída, em primeiro grau, pelos juízes de Direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo, pelo Tribunal de Justiça Militar (art. 79-A). As demais não conferem: o Tribunal tem sete juízes, não onze (A); a correição do presídio militar é feita pelo juiz de Direito do juízo militar designado, não diretamente pelo Tribunal (B); crimes contra civis são julgados singularmente pelo juiz de Direito, não colegiadamente (C); e, quando a vítima é civil em crime doloso contra a vida, a competência é do júri (D).

QUESTÃO 4

(VUNESP · 2017 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2017) A Constituição do Estado de São Paulo prevê que, em caso de impedimento do Governador e do Vice-Governador, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Governança

A o Presidente do Tribunal de Justiça e o Presidente do Tribunal de Contas do Estado.

B o Presidente do Tribunal de Contas do Estado e o Presidente da Assembleia Legislativa.

C o Presidente da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Contas do Estado.

D o Presidente do Tribunal de Justiça e o Presidente da Assembleia Legislativa.

E o Presidente da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça.

Gabarito: E

A Constituição paulista prevê que, impedidos ou vagos os cargos de Governador e Vice-Governador, são chamados sucessivamente o Presidente da Assembleia Legislativa e, depois, o Presidente do Tribunal de Justiça (art. 40). A ordem importa: o Legislativo vem primeiro. Por isso as opções que começam pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Contas (A, B, D) estão invertidas, e o Presidente do Tribunal de Contas não integra essa linha sucessória (A, B, C).

QUESTÃO 5

De acordo com a Constituição do Estado de São Paulo, o Governador e o Vice-Governador não poderão, sem licença da Assembleia Legislativa, ausentar-se do Estado por período superior a

A cinco dias.

B dez dias.

C quinze dias.

D trinta dias.

E sessenta dias.

Gabarito: C

O art. 44 da Constituição Paulista veda que o Governador e o Vice-Governador se ausentem do Estado por mais de quinze dias sem licença da Assembleia Legislativa, sob pena de perda do cargo.

QUESTÃO 6

Compete à Justiça Militar do Estado de São Paulo, além de processar e julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos em lei,

A processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares

B processar as execuções fiscais ajuizadas contra o Estado por militares da reserva

C julgar as ações judiciais contra atos disciplinares dos servidores civis da Polícia Civil

D julgar as infrações administrativas de trânsito praticadas por civis em vias estaduais

E processar e julgar os crimes comuns cometidos por civis contra integrantes da corporação

Gabarito: A

O art. 79-B atribui à Justiça Militar estadual o processo e julgamento dos militares do Estado nos crimes militares definidos em lei e das ações judiciais contra atos disciplinares militares. Servidores civis, crimes comuns de civis, trânsito e execuções fiscais estão fora de sua competência.

QUESTÃO 7

O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, com jurisdição em todo o território estadual e sede na Capital, compõe-se de

A cinco juízes, reunidos em câmara única, sendo três militares Coronéis da ativa e dois civis

B sete juízes, divididos em duas câmaras, sendo três militares Coronéis da ativa e quatro civis

C sete juízes, divididos em duas câmaras, sendo quatro militares Coronéis da ativa da Polícia Militar e três civis

D nove juízes, divididos em três câmaras, sendo cinco militares Coronéis da ativa da Polícia Militar e quatro civis, todos nomeados pelo Governador

E sete juízes, divididos em duas câmaras, todos Coronéis da ativa da Polícia Militar

Gabarito: C

O art. 80 estabelece sete juízes, em duas câmaras, sendo quatro militares Coronéis da ativa da Polícia Militar e três civis. As alternativas alteram o número de juízes, de câmaras ou a proporção entre militares e civis.

QUESTÃO 8

Conforme a Constituição do Estado de São Paulo, o Poder Executivo é exercido pelo

A Governador do Estado, auxiliado pelos Secretários de Estado.
B Governador do Estado, auxiliado pela Mesa da Assembleia Legislativa.
C Conselho de Secretários, presidido pelo Governador.
D Governador e pelo Vice-Governador, em conjunto e com poderes iguais.
E Governador do Estado, sob supervisão do Tribunal de Contas.

Gabarito: A

Correta a A. O Executivo é unipessoal, exercido pelo Governador (art. 37 da CE-SP), que dirige a administração com o auxílio dos Secretários de Estado, seus auxiliares diretos (arts. 47, II, e 52). A Assembleia integra o Legislativo (B); não há órgão colegiado exercendo o Executivo (C); o Vice apenas substitui e sucede (D); o Tribunal de Contas auxilia no controle externo, sem supervisionar o Governador (E).

QUESTÃO 9

Um policial militar do Estado de São Paulo, em serviço, pratica crime doloso contra a vida de um civil. O julgamento desse crime caberá

A ao Conselho Especial de Justiça.
B ao juiz de direito do juízo militar, singularmente.
C ao Tribunal de Justiça Militar, originariamente.
D à Justiça Militar da União.
E ao Tribunal do Júri.

Gabarito: E

Correta a E. A Constituição ressalva da Justiça Militar estadual a competência do Júri quando a vítima de crime doloso contra a vida for civil. As demais alternativas ignoram essa exceção; a Justiça Militar da União (D) cuida de militares das Forças Armadas e de crimes contra instituições militares federais.

QUESTÃO 10

De acordo com a Constituição do Estado de São Paulo, o Governador é eleito para um mandato de quatro anos, podendo ser reeleito

A sem limitação de períodos, desde que obtenha aprovação das contas pela Assembleia
B apenas se não tiver exercido o cargo, a qualquer título, no mandato anterior
C por até dois períodos subsequentes, na forma da lei complementar estadual
D para um único período subsequente, na forma estabelecida na Constituição Federal
E somente após o transcurso de um mandato inteiro de intervalo entre as eleições

Gabarito: D

O art. 37 da Constituição Estadual prevê mandato de quatro anos para o Governador, com possibilidade de reeleição para um único período subsequente, na forma da Constituição Federal. Não há reeleição ilimitada nem exigência de intervalo.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Quem auxilia o Governador no exercício do Poder Executivo?	Os Secretários de Estado.
Impedidos Governador e Vice, quem assume primeiro?	O Presidente da Assembleia Legislativa.
Qual o órgão de segundo grau da Justiça Militar paulista?	O Tribunal de Justiça Militar.
PM que mata civil dolosamente é julgado por quem?	Pelo Tribunal do Júri.
Quem julga singularmente crime militar contra civil?	O juiz de direito do juízo militar.
Quem decide sobre a perda da graduação das praças?	O tribunal competente (no caso de SP, o TJM).

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Aula Grátis - PM-SP 2018 - Constituição do Estado de São Paulo - Organização dos Poderes ASSISTIR

Lac Concursos - Principal

https://youtu.be/TvU-daOUyYo